

1501924-35.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238951/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19999959 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2279/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2238951 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501924-35.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501924-35.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238951/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19999959 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2279/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2238951 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO CUNHA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

MARCO ANTONIO CUNHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Matilde A. Barroso, altura do nº 101, Vila Alaíde, nesta Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total aproximada de 2,48g, e 03 (três) porções de cocaína na forma de "crack", com massa total aproximada de 0,94g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 2/3).

O réu foi notificado (fls. 89) e apresentou defesa prévia (fls. 93/94).

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 100/101).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação do art. 33, 4º, da Lei de Drogas, e fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime inicial menos gravoso que o fechado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 28/31) e exame químico-toxicológico com resultado positivo para "cocaína" (fls. 73/75).

A autoria também é certa.

Em sede policial, o réu MARCO ANTONIO CUNHA DOS SANTOS confessou os fatos. Disse que estava no local pois um conhecido de apelido "neguinho" pediu para que ele tomasse conta dos entorpecentes e, após ele se retirar do local, foi abordado pelos policiais civis.

Em Juízo, contudo, alterou sua versão, negando a imputação. Disse que estava no local apenas para comprar drogas, e os entorpecentes com ele encontrados eram para consumo pessoal.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu - de que os fatos lhe foram injustamente atribuídos, e era apenas usuário de entorpecentes - não merece acolhida, já que colide com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório. O policial civil ANTONIO FERNANDES SOUSA narrou que receberam uma denúncia a respeito desse local, que já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Chegando lá, fizeram breve campanha, observando o réu entregando entorpecentes para usuários e recebendo dinheiro. Então o abordaram e o conduziram para a Delegacia de Polícia. Em revista pessoal, encontravam com o réu "maconha", "crack" e cocaína, e confessou informalmente a prática do delito, sob o argumento de que estava em situação difícil e por isso traficava.

No mesmo sentido, o depoimento do policial civil PATRICK MACEDO SANTOS, que também participou da diligência.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do réu foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes. Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de

que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei. Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de campanha realizada em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, aliada ao contexto em que foi abordado o acusado, inclusive com papel com anotações referentes ao tráfico (fls. 133/135) se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados (fls. 36/38).

Ressalto que, embora haja anotações nos registros do réu quanto à prática de ato infracional quando ainda ostentavam a minoridade, tal circunstância não justifica a exasperação da pena-base, não podendo ser valorada negativamente na apuração de sua vida pregressa a fim de influir na dosimetria penal do sentenciado.

Cito, nesse sentido, o seguinte precedente proferido pelo E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Negativa dos réus e tentativa do menor de isentá-los - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - Condenação mantida PENAS - Ré Jessica possui maus antecedentes e é reincidente - Réu Igor é primário e menor de 21 anos - Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 mantida - Réu Igor que tem direito à redução da pena, substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Atos infracionais que não interferem na dosimetria da pena - Precedentes - Regime fechado mantido à ré Jessica - Recurso parcialmente provido (voto n. 43934)." (Apelação Criminal nº 1501042-61.2020.8.26.0599; 16ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Newton Neves, j. 28.02.2021).

E não havendo nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, entendo ser o caso de se aplicar a

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Esclareço, ademais, que a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas não justificam a majoração nesta fase, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, verifico que, embora o acusado seja menor de 21 (vinte e um) anos, configurando-se, em tese, a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, não se revela possível a minoração da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade do agente e a circunstância de que inexistem, nos autos, provas de que pertença à organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, aplico o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 do mesmo diploma legal, reputo possível a redução da pena em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da reprimenda.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, tendo em vista a quantidade de reprimenda, bem como a primariedade do agente e a circunstância de que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando a desnecessidade de regime inicial mais gravoso.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu MARCO ANTONIO CUNHA DOS SANTOS como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que ficam estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, fixada na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em conformidade com o disposto no art. 46, §3º, do mencionado Código, e uma pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes do art. 45, §1º, do Código Penal. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, diante da substituição da reprimenda pelas penas restritivas de direitos.

No que tange à prisão preventiva do acusado, ressalto que, em atenção ao princípio da homogeneidade, não se pode admitir que, em sede cautelar, o réu seja submetido a situação mais gravosa que estaria se optasse por já iniciar o cumprimento da pena definitiva, estando tal entendimento respaldado por julgados proferidos pelo C. Supremo Tribunal Federal (HC 138.122, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 09.05.2017; HC 136.397, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, j. 13.12.2016).

Diante disso, e considerando, além do tempo de pena aplicado em concreto, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a segregação cautelar passou a caracterizar medida excessivamente desproporcional, sendo de rigor a sua imediata revogação, sem prejuízo da imposição das seguintes medidas cautelares: a) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 10 (dez) dias ou mudar de endereço sem comunicar o Juízo; e b) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h).

Por tais motivos, REVOGO a prisão preventiva do réu, impondo-lhe as medidas cautelares acima mencionadas, ficando autorizado que recorra em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, a ser cumprido se não houver impedimento, respeitando-se eventual prisão determinada em autos distintos.

Condene o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo

Penal.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal e expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Ferraz de Vasconcelos, 17 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA